

פרק י': צמצום השימוש במזומן

תיקון חוק לצמצום השימוש במזומן 50. בחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018¹⁰⁹ (בפרק זה – חוק לצמצום השימוש במזומן) –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "גוף פיננסי מפקח" יבוא:

"החזקה" – כהגדרתה בסעיף 34כד לחוק העונשין;

(ב) אחרי ההגדרה "יום התחילה המאוחר" יבוא:

"יום התחילה לעניין החזקה" – יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024);

(2) בכותרת פרק ב', בסופה יבוא "ועל החזקת מזומן";

(3) בסעיף 2(ז), הסיפה החל במילים "הוראות סעיף קטן זה" – תימחק;

דברי הסבר

הוקם צוות בין-משרדי בראשות המנהל הכללי של משרד האוצר לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי (להלן – הצוות הבין-משרדי). לנוכח קשרי הגומלין ההדוקים בין השימוש והחזקה במזומן לכלכלה השחורה והפשיעה, המליץ הצוות על הגברת הפיקוח על מלאי זרם המזומנים במשק. בשים לב להמלצות הצוות, החליטה הממשלה ביום ב' באדר התשפ"ג (23 בפברואר 2023) להטיל הגבלות על החזקת מזומן, באופן המפורט בתיקון מוצע זה.

סעיף 50 מוצע לתקן את חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (בפרק זה – חוק לצמצום השימוש במזומן), כמפורט להלן:

לפסקה (1)

ההגבלה העיקרית שמוצע לקבוע בתיקון זה היא הגבלה על החזקת מזומן. על כן מוצע להוסיף הגדרה ל"חזקה" ולהפנות להגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז-1977. הגדרה זו מתייחסת לכלל החזקותיו של אדם לרבות כיחיד, עוסק, או מספר עסקים הרשומים על שמו. עוד מוצע לקבוע הגדרה ל"יום התחילה לעניין החזקה" – מונח אשר ישמש לצורך קביעת הוראות המעבר הנדרשות בשל ההסדר המוצע.

לפסקה (3)

סעיף 2 לחוק לצמצום השימוש במזומן קובע הגבלות שונות על תשלומים במזומן, החלות, לפי העניין, על עוסקים או על כל אדם. סעיף קטן (ז) לסעיף 2 האמור קובע הגבלה על מתן או קבלה של תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה אם הסכום עולה על 6,000 שקלים חדשים. כיום, סעיף קטן (ז) מחריג מהגבלה זו הלוואות שנותן גוף פיננסי מפקח. מוצע לבטל החרגה זו, כך שההגבלה האמורה תחול גם על גופים פיננסיים כאמור. זאת כדי לצמצם את מצאי המזומן הקיים, שעשוי להתגלגל לכדי פעילות עבריינית ולגורמי פשיעה, הגם שמקורו הראשוני בגופים פיננסיים לגיטימיים ומפוקחים.

כללי מחקרים מראים כי קיים קשר הדוק בין שימוש במזומן והחזקתו לבין רמות הפשיעה בחברה. כך, נמצא כי המדינות שבהן יחס השימוש במזומנים הוא הגבוה ביותר הן אותן המדינות שבהן שיעור ההון השחור גבוה ביחס לעולם. באיטליה, למשל, נמצאה התאמה בין יחס המזומן הגבוה לפשיעה מאורגנת, ובמחקר שנערך בארה"ב נמצא כי ירידה במחזור המזומן הפחיתה את אחוזי הפשיעה במדינה.

בישראל, בחינה שנעשתה על בסיס נתוני פתיחת תיקים במשטרה העלתה כי שיעור ניכר מהמזומן שנתפס על ידי מיוחס לעבירות אלימות, שוחד ומימון טרור. כמו כן, מנתוני המשטרה לשנת 2022 עולה כי כ-15% מתפיסות המזומן בתיקי פשיעה נתפסו סכומים גבוהים מ-50,000 שקלים חדשים.

מעבר לכך, השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם המהווה את הכוח המניע לא רק את הפשיעה הפלילית, אלא גם את הכלכלה השחורה, המתקיימת בהדריות. "כלכלה שחורה" או "כלכלת צל" מוגדרת כנתח מהפעילות הכלכלית שאינו מופיע בנתוני התוצר המקומי הגולמי. היא כוללת פעילויות והכנסות אשר מתבצעות מחוץ למסגרת החוקית של המדינה, מרביתן אינן מדווחות לרשויות במטרה להימנע מקיום החובות המוטלות על כלל האזרחים, או במטרה לקיים ולתחזק פעילות עבריינית. הפעילות הבלתי חוקית המשוכנת לכלכלה השחורה מגוונת וכוללת העלמות מס, הלבנת הון, מימון טרור ופעילות פלילית.

ביום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021) התקבלה החלטת ממשלה מס' 549 שעניינה תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022–2026 (להלן – החלטה 549). במסגרת החלטה זו הוטל על רשות המסים, בין השאר, להשתתף במאמצי האכיפה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. בהתאם להחלטת הממשלה, ביום כ"ו בחשוון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021)

¹⁰⁹ ס"ח התשע"ח, עמ' 428; ק"ת התשפ"ב, עמ' 872.

(4) בסעיף 3, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "על תשלומים במזומן";

(5) אחרי סעיף 5 יבוא:

"הגבלות על החזקת מזומן 5א. (א) לא יחזיק אדם סכום במזומן העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עוסק יהיה רשאי להחזיק סכום במזומן העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית, אם הסכום שהחזיק כאמור שווה לסך הסכומים במזומן שהתקבלו על ידו, במסגרת עסק, במהלך שבעת ימי העסקים שקדמו למועד ההחזקה; לענין זה, "סכומים במזומן" – סכומים שהתקבלו במסגרת פעולות כמפורט בתוספת הרביעית.

דיווח על החזקת מזומן 5ב. (א) אדם המחזיק סכום במזומן העולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת השלישית, במשך 14 ימים רצופים לפחות, ידווח למנהל על הסכום המוחזק על ידו בתוך 30 ימים מתום 14 הימים האמורים וכן בתום כל שנה שבה הוחזק הסכום.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש באופן מקוון, או בכתב, כפי שיורה המנהל.

סייגים לתחולת ההגבלות על החזקת מזומן 5ג. הוראות סעיפים 5א ו-5ב לא יחולו – (1) על משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו וכן בנק ישראל;

ד ב ר י ה ס ב ר

בהחזקה, אם סכום זה התקבל כסכום במזומן, במסגרת העסק, בשבעת ימי העסקים האחרונים. לענין זה, "סכום במזומן" משמעו סכום שהתקבל במסגרת אחת הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית. הפעולות הנכללות בתוספת הרביעית הן קבלת תשלום במזומן בעבור עסק, משיכת מזומן מגוף פיננסי מפקח וקבלת הלוואה במזומן מגוף פיננסי מפקח.

מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי לשנות בצו את התוספת הרביעית, לענין הפעולות שקבלת סכומים במסגרתן, תיחשב לסכומים שהתקבלו במזומן, לענין סעיף 5א המוצע.

לסעיף 5ב המוצע

נוסף על האיסור על החזקת מזומן מעל הסכום המותר בהחזקה, מוצע להטיל חובת דיווח על החזקת מזומן בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים לאורך 14 ימים רצופים. חובת הדיווח על החזקה כאמור תחול בחלוף 14 ימים מרגע שהוחזק הסכום לראשונה, ומרגע זה יינתנו 30 ימים לדרווח למנהל על החזקת הסכום. זאת ועוד, המחזיק בסכום ידווח למנהל על החזקה בו בתום כל שנה שבה הוחזק הסכום. אי-קיום חובת הדיווח, או דיווח על סכום נמוך מהסכום המוחזק בפועל, יהוו גם כן עבירה פלילית.

לסעיף 5ג המוצע

מאחר שמטרת איסור ההחזקה וחובת הדיווח על סכומי מזומן הן מאבק בפשיעה ובכלכלה השחורה, מוצע

לפסקאות (5) ו-(10)

לסעיף 5א המוצע

מוצע לקבוע איסור על החזקת מזומן מעל סכום של 200,000 שקלים חדשים (להלן – הסכום המותר בהחזקה). כך שייקבע כי החזקת כסף מזומן בסכום העולה על סכום זה על ידי אדם תהווה עבירה פלילית.

הסכום המותר בהחזקה נקבע בהתבסס על ממצאי הצוות הבין-משרדי, ולפיהם סכום זה הוא ההוצאה החיצונית השנתית למשק בית ועל כן תיתכן החזקה נורמטיבית של סכום כאמור כמעין "כרית ביטחון", והוא יכול לשמש אומדן לסכום המוחזק במזומן לצורך שימוש שוטף ולעת הצורך בהתאם לכך על פי המוצע, החזקת מזומן עד לגובה סכום זה לא תיחשב בלתי לגיטימית, והגבלות על החזקה של סכום גבוה מזה לא צפויות להכביד על מי שמשמש במזומן באופן לגיטימי.

מוצע כי הגבלת החזקת המזומן תחול גם על עוסקים, היות שלעוסק, כמו ליחיד, עשויה להיות מוטיבציה לא לדרווח על המזומן ואף להשתמש בו לשם פעילות פלילית, בניגוד לתכליות איסור ההחזקה, וכן כדי שלא לתמרץ יחידים להירשם כעוסקים לצורך החזקת מזומן.

עם זאת, מכיוון שבמהלך פעילותם העסקית השוטפת עוסקים עשויים, בשים לב לאופי העסק, להחזיק מזומן בסכומים גבוהים יותר מ-200,000 שקלים חדשים, מוצע כי עוסק יהיה רשאי להחזיק מזומן העולה על הסכום המותר

(2) על גוף פיננסי מפקח, לרבות גוף הרשאי לעסוק במתן אשראי או במתן שירות בנכס פיננסי בהתאם להוראות סעיף 115(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים וגוף הרשאי לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית בהתאם להוראות סעיף 110(א) לחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסד לגמילות חסדים, התשע"ט-2019¹¹⁰;

(3) על חברה לשינוע מזומנים שמתקיימים לגביה תנאים שקבע שר האוצר, בתקנות¹¹¹;

(6) בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) החזיק עוסק, במסגרת עסקו, סכום מזומן העולה על הסכום המותר לו בהחזקה לפי הוראות סעיף 5א(ב), רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בשיעור של 20% מהסכום העולה על הסכום המותר לו בהחזקה כאמור.

(ה) לא דיווח עוסק על סכום מזומן המוחזק על ידו, במסגרת עסקו, החייב בדיווח לפי הוראות סעיף 5ב, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בשיעור של 10% ממלוא סכום המזומן המוחזק על ידו, או בסכום של 20,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם¹¹²;

(7) אחרי סעיף 20 יבוא:

"איסורים על אדם 20א. (א) אדם המחזיק סכום במזומן בניגוד להוראות סעיף 5א, דינו – קנס בשיעור של 30% מהסכום העולה על הסכום המותר לו בהחזקה לפי הוראות סעיף 5א(א) או (ב), לפי העניין. לפעול בניגוד להגבלות על החזקת מזומן

ד ב ר י ה ס ב ר

ולחסיף הפרה לעניין עוסק שהחזיק, במסגרת עסקו, סכום מזומן העולה על הסכום המותר לו בהחזקה. העיצום הכספי בשל הפרה כאמור יעמוד על 20% מהסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה, שהחזיק העוסק. עוד מוצע לקבוע הפרה לגבי עוסק שלא דיווח על סכום מזומן החייב בדיווח לפי סעיף 5ב המוצע, שבשלה יהיה רשאי המנהל להטיל עיצום כספי בשיעור של 10% ממלוא הסכום המוחזק על ידי העוסק או 20,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם.

יובהר כי במקרה של החזקת סכום מזומן בידי העוסק בסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה – הטלת עיצומים כספיים בשל החזקת סכום מזומן הגבוה מהסכום המותר בהחזקה ובשל הפרת חובת הדיווח אינם מוציאים זה את זה.

לפסקה (7)

מוצע לקבוע עבירות פליליות בשל הפרת ההגבלות הקבועות בסעיפים 5א ו-5ב:

על אדם המחזיק סכום מזומן העולה על הסכום המותר בהחזקה מוצע להטיל קנס פלילי בשיעור של 30% מהסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה.

לפטור מתחולת האיסור ומחובת הדיווח משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו וכן את בנק ישראל, וכן גופים פיננסיים מפקחים המחזיקים מזומן במסגרת פעילותם המפוקחת, וזאת לרבות גופים פיננסיים הרשאים לעסוק במתן אשראי או במתן שירות בנכס פיננסי בהתאם להוראות סעיף 115(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016, וגופים הרשאים לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית בהתאם להוראות סעיף 110(א) לחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסד לגמילות חסדים, התשע"ט-2019. גופים אלה הם גופים שפעלו עוד לפני תחילתם של החוקים האמורים והם מפקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, אף כי טרם התקבלה החלטה לגבי בקשתם לקבלת רישיון.

כמו כן, מוצע להחריג מאיסור ההחזקה ומחובת הדיווח האמורים חברות לשינוע מזומנים, שמתקיימים לגביהן תנאים שיקבע שר האוצר, בתקנות.

לפסקה (6)

בפרק ג' לחוק לצמצום השימוש במזומן נקבע מנגנון אכיפה חלופית, באמצעות הטלת עיצום כספי, נגד עוסק שהפר את הוראות החוק. מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק

¹¹⁰ ס"ח התשע"ט, עמ' 258.

(ב) אדם המחזיק סכום במזומן החייב בדיווח לפי הוראות סעיף 5ב ולא דיווח עליו כאמור, דינו – קנס בשיעור של 10% ממלוא סכום המזומן המוחזק על ידו, או בסכום של 20,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם;

(8) בסעיף 26 –

(א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "לביצוע עבירה לפי חוק זה" יבוא "לביצוע עבירה לפי סעיף 20, 21 או 22";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) (1) מצא שוטר או מפקח כי החזיק אדם סכום מזומן העולה על הסכום המותר בהחזקה לפי סעיף 5א, ולא הוטל על אותו אדם קנס מינהלי בשל ההחזקה כאמור, רשאי הוא לתפוס למשך 14 ימים סכום מזומן כמפורט להלן:

ד ב ר י ה ס ב ר

26(א) חלות רק ביחס לעבירות לפי סעיפים 20, 21 או 22 לחוק ולא ביחס לעבירת ההחזקה ולעבירת אי-הדיווח הקבועות בסעיף 20א המוצע. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהפעלת סמכויות אכיפה אחרות הקיימות כיום לפי חוקי המס בעניין עבירות מס.

לפסקת משנה (ב)

בשל העובדה שקיים קושי לנטר את מקור המזומן ותנועתו עד לרגע שבו נמצא לראשונה, ומאחר שהמצאאותו של סכום מזומן בסכום גבוה, העולה על הסכום המותר בהחזקה, יש בו כדי לעורר חשש כי מדובר בכסף הקשור בביצוע עבירה, מוצע לאפשר סמכות תפיסה זמנית של הסכום כמפורט להלן, במטרה לתת שהות לגורמי האכיפה לבחון אם נעברה עבירה נוספת בכספים אלה ולקבוע אם מתקיים חשד סביר כי מדובר ברכוש הקשור לעבירה, באופן שיש בו כדי להצדיק את תפיסת הרכוש לצורך חילוטו בהליך פלילי.

במסגרת זו, מוצע לאפשר תפיסה זמנית, לתקופה של עד 14 ימים, של הסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה, וכן סכום נוסף, אם לא דווח עליו, עד לתקרה של 100,000 שקלים חדשים נוספים. אם במהלך תקופה זו גובש חשד להתקיימות עבירה אחרת בקשר לרכוש התפוס, מלבד עבירת ההחזקה עצמה – יהיה ניתן להמשיך ולתפוס את הרכוש, במסגרת הגשת בקשה לצו שיפוטי בעניין זה, באחד מן המסלולים המפורטים בנוסח התיקון המוצע. ואולם, אם לא התגלתה בתקופה זו עבירה אחרת הקשורה לרכוש התפוס, או אם הוטל קנס מינהלי או עיצום כספי בשל הפרת האיסור בדבר החזקת המזומן, יוחזר הרכוש למחזיק, ולא יהיה ניתן להמשיך ולתפוס אותו. למען הסר ספק, יצוין כי אין בהחזרת הכסף למחזיק משום אישור להמשיך להחזיק סכום מזומן העולה על הסכום המותר בהחזקה, וכי במקרה של המשך החזקת הכסף במזומן, כאמור, לאחר החזרתו, תקום עבירה פלילית חדשה.

על אדם שהפר את חובת הדיווח, ובכללה דיווח על סכום הנמוך מהסכום המוחזק, מוצע להטיל קנס פלילי בגובה 10% ממלוא הסכום המוחזק על ידו, או קנס בסכום של 20,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם.

יובהר כי הקנסות בשל החזקת סכום מזומן הגבוה מהסכום המותר בהחזקה ובשל הפרת חובת הדיווח אינם מוציאים זה את זה. כך, במקרה של החזקת מזומן בסכום העולה על 200,000 שקלים חדשים – שהוא הסכום המותר בהחזקה, יהיה ניתן להטיל קנס בגובה של עד 20,000 שקלים חדשים בשל אי-קיום חובת הדיווח לגבי הסכום המותר בהחזקה, ככל שלא דווח עליו, ונוסף על כך יהיה ניתן להטיל קנס בשיעור של 30% מהסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה.

יובהר כי ישנה כוונה לקבוע בעתיד קנסות מינהליים על יחידים בשל עבירות אלה, בהתאם להוראות חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בסכומים זהים לסכומי העיצומים הכספיים כמפורט לעיל. זאת במטרה לאפשר אכיפה יעילה בלא צורך בניהול הליך פלילי, במקרים המתאימים.

לפסקה (8)

לפסקת משנה (א)

סעיף 26 לחוק לצמצום השימוש במזומן קובע את סמכויות האכיפה הנתונות למפקח בשל ביצוע עבירה לפי החוק, ובהן סמכות חקירה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), סמכות תפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בפרק זה – פקודת מעצר וחיפוש), וסמכות לבקש צו חיפוש מבית משפט ולבצעו. בשל הוספת סעיף קטן (ב) הכולל סמכויות תפיסה הנתונות למפקח, והנוגעות רק לעבירת ההחזקה של סכום במזומן העולה על הסכום המותר בהחזקה, כפי שיפורט להלן, מוצע להבהיר כי הסמכויות שלפי סעיף

- (א) סכום מזומן העולה על הסכום המותר לאדם בהחזקה לפי סעיף 5א;
- (ב) סכום נוסף בסך של עד 100,000 שקלים חדשים, אם לא דווח עליו בהתאם להוראות סעיף 5ב.
- (2) הסכום התפוס יוחזר למחזיק לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד התפיסה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
- (א) הוגשה לבית המשפט בקשה לקבלת צו תפיסה זמני – יהיה ניתן להמשיך לתפוס את הסכום שלגביו הוגשה הבקשה עד להחלטת בית המשפט בבקשה; בפסקת משנה זו, "בקשה לקבלת צו תפיסה זמני" – כל אחד מאלה: בקשה לצו זמני לפי סעיף 36(ב) לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973¹¹¹ (להלן – פקודת הסמים המסוכנים); בקשה לצו זמני שהוגשה מכוח סעיפים 23, 26(א) או 27(ג) לחוק איסור הלבנת הון; בקשה לצו זמני לפי סעיפים 21 או 23 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003¹¹² (להלן – חוק מאבק בארגוני פשיעה); בקשה לצו זמני שהוגשה מכוח סעיף 53 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016¹¹³;
- (ב) התקיימה לגבי הסכום התפוס אחת החלופות האמורות בסעיף 32(א) לפקודת מעצר וחיפוש, בקשר לעבירה שאינה עבירה לפי סעיפים 5א או 5ב והוגשה בקשה לבית המשפט למתן צו לפי סעיף 34 לפקודת מעצר וחיפוש;
- (ג) הוגשה בקשה לחילוט אזורי לפי סעיף 22 לחוק איסור הלבנת הון, לפי סעיף 14 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, או לפי סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים;

ד ב ר י ה ס ב ר

וחילוט של רכוש הקשור לעבירה, לגבי כל סוגי העבירות. כל אימת שהתגבש חשד לביצוע עבירה כלשהי שבשלה התקבל רכוש כשכר או תגמול, או שהיה רכוש מעורב בביצועה – קמות סמכויות התפיסה והחילוט לפי פקודה זו לצורך המשך התפיסה, ולשם כך יש להגיש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 34 לפקודה האמורה.

בפסקת משנה (ג) פורטו ההסדרים המאפשרים, בהתאם לדין, הגשת בקשה לחילוט של רכוש הקשור לעבירה בהליך אזרחי, בהתאם להסדרים ולתנאים המפורטים בהוראות החוק הרלוונטיות.

לעניין מסלולי התפיסה בתום תקופת התפיסה הזמנית, כולל סעיף 26(ב)(2) המוצע כמה חלופות:

בפסקת משנה (א) פורטו הליכי התפיסה הזמנית מכוח החיקוקים השונים המסדירים סמכות כזו בקשר עם סוגי עבירות ייחודיים. כך למשל, אם בתקופת התפיסה הזמנית התגבש חשד לביצוע עבירה לפי פקודת הסמים, או חוק איסור הלבנת הון, המבססים הצדקה לתפיסת רכוש הקשור לעבירה – ניתן להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו זמני לפי החיקוקים המתאימים, לפי העניין, לצורך קיום הליך פלילי והגשת בקשה לחילוט רכוש במסגרתו.

בפסקת משנה (ב) פורטו הליכי התפיסה מכוח פקודת מעצר וחיפוש, שהיא ההסדר השיורי החל לעניין תפיסה

¹¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

¹¹² ס"ח התשס"ג, עמ' 502.

¹¹³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(ד) היה למפקח יסוד סביר לחשד שנעברה בסכום התפוס או לגביו עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, סעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף או סעיף 98(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, יראו את הסכום התפוס כחפץ שנעברה בו עבירה לפי סעיף 32(א) לפקודת מעצר וחיפוש, ויחול לגביו האמור בפסקת משנה (ב).

(3) על אף האמור בסעיף קטן זה, נתפס סכום מזומן בהתאם להוראות סעיף קטן זה, והוטל על המחזיק קנס מינהלי בשל הפרת הוראות סעיף 5א, ולעניין מחזיק שהוא עוסק – הוטל עיצום כספי בשל הפרת הוראות הסעיף האמור, יוחזר הסכום התפוס למחזיק;

(9) אחרי סעיף 33 יבוא:

33א. החל מיום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), רשאי שר האוצר, בצו, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה, לשנות את הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת השלישית לגובה הסכום הנקוב בפרט (3) לתוספת השלישית, לאחר ששקל, בין השאר, את הנתונים הנוגעים להיקף אכיפת העבירה לפי סעיף 5ב והפעולות שנעשו לשם כך את כמות הדיווחים לרשות המסים לפי סעיף 5ב ואת הסכומים המדווחים, בתקופה שחלפה מיום התחילה לעניין החזקה.

ד ב ר י ה ס ב ר

וכן בין הרווח האמור לכסף הספציפי שנמצא ברשות החשוד. זאת, אף על פי שמשמעותה של עבירת המס היא כוונה לחסוך בתשלום המס, כלומר להשיג תועלת כלכלית לנאשם. לפיכך מוצע לקבוע בפסקת משנה (ד) כי ניתן לפנות למסלול של תפיסה וחילוט על פי הוראות פקודת מעצר וחיפוש לגבי המזומן שנתפס, כאשר קיים יסוד סביר לחשד שנעברה עבירת מס כמפורט בסעיף.

עוד יודגש בהקשר זה כי רשימת העבירות המפורטות בפסקת משנה (ד), מתמקדת רק באותן עבירות שלגביהן נדרש לקבוע מעין חוקה בדבר הקשר שבין הרכוש התפוס לעבירה שבוצעה. ואולם מובהק, למען הסר ספק, כי אין בסמכות התפיסה לפי פסקת משנה זו כדי לגרוע מכל סמכות תפיסה או חילוט אחרת, לפי כל דין. כלומר ככל שנעברו עבירות אחרות, בין מכוח החיקוקים הנוכחים בפסקת משנה זו, ובין מכוח חיקוקים אחרים, שלגביהן ניתן לבסס קשר בין הרכוש ובין העבירה שנעברה – הרי יחולו לגביהן סמכויות התפיסה הנוספות הנזכרות בפסקאות המשנה האחרות בסעיף זה, ובפרט סמכות התפיסה השיורית לפי פקודת מעצר וחיפוש. כמו כן, יודגש כי אין במסלולי התפיסה המפורטים בסעיף המוצע כדי לגרוע מסמכויות אחרות הקיימות היום בחוקי המס בנוגע לרכושו של הנישום בקשר עם הליכי גבייה.

לפסקה (9)

חובת הדיווח בהתאם להוראות סעיף 5ב המוצע, תחול החל מסכום של 100,000 שקלים חדשים, קבוע

פסקת משנה (ד) עניינה בסוג ספציפי של חשדות – במקרה שבתקופת התפיסה הזמנית התבסס יסוד סביר לחשד כי הכסף המזומן שנתפס הוא רכוש שנעברה בו או לגביו עבירה מתחום המס, בהתאם לפירוט העבירות בפסקה. יודגש כי משמעות ביצוע עבירה מתחום המס היא בכוונה של החשוד להשיג תועלת כלכלית, ועל כן אם יש יסוד סביר לחשד שאכן נעברה עבירה מהעבירות המנויות בסעיף – הרי ניתן לראות בכסף המזומן שנתפס, רכוש הקשור לעבירה, במישרין או בעקיפין. הוראה זו נועדה להבהיר כי משנתפס כסף מזומן, ובוסס חשד לביצוע עבירת מס כאמור – הרי לא נדרש להוכיח, נוסף על כך, כי אותו סכום המזומן שנתפס הוא הכסף שנחסך באמצעות עבירת המס. זאת, בשל הקושי לקשור בין כסף מסוים שנתפס ובין עבירת המס, בשל אופיין של עבירות אלה שאינן נעברות ברכוש מסוים, אלא בתהליכי הדיווח, התיעוד וכיוצא בזה. באופן זה, נועד ההסדר המוצע לתת מענה גם לפסק הדין בבש"פ 333/21, אבו ג'אבר נ' מ"י (פורסם בנבו), שבו נקבע בדעת רוב כי במקרה של חשד לביצוע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, לא ניתן לראות את הכסף המזומן שנמצא בבית החשוד כ"חפץ שנעברה בו עבירה" לעניין סמכויות התפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש, מאחר שעבירות המס המפורטות בסעיף, מבוצעות בפועל בדיווחים המוגשים לרשויות המס, ולא בכסף עצמו. עוד נקבע כי לא ניתן לקשור בהכרח בין השטרות שנמצאו ובין הכסף שלגביו נעברה עבירת המס. כך הקביעה בפסק הדין יצרה הפרדה בין מעשה העבירה עצמו ובין הרווח הכלכלי המופק מעבירות המס המבוצעות.

תיקון התוספת הרביעית 33ב. שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית;

(10) אחרי התוספת השנייה יבוא:

"תוספת שלישית"

(סעיפים 5א ו-5ב)

(1) 200 אלף שקלים חדשים;

(2) 100 אלף שקלים חדשים;

(3) 50 אלף שקלים חדשים.

תוספת רביעית

("סכומים במזומן" לפי סעיף 5א)

(1) קבלת תשלום במזומן בעבור עסקה;

(2) משיכה של מזומן מגוף פיננסי מפקח;

(3) קבלת הלוואה במזומן מגוף פיננסי מפקח.

51. חוק לצמצום השימוש במזומן – תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק לצמצום השימוש במזומן כנוסחו בפרק זה, ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

(ב) עד להתקנת תקנות לפי סעיף 5ג(3) לחוק לצמצום השימוש במזומן כנוסחו בפרק זה, יקראו את התוספת הרביעית כנוסחה בפרק זה, כך שבסופה בא:

"(4) לעניין חברה לשינוע מזומנים – מזומן שהיא משנעת."

(ג) על אף האמור בסעיפים 5א ו-5ב לחוק לצמצום השימוש במזומן, כנוסחם בפרק זה, רשאי אדם להחזיק סכום במזומן העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית, אם התקיימו לגביו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

חברות השינוע, שמתוקף פעילותן מחזיקות במסגרת עסקיהן סכומי כסף גבוהים, וזאת כאמור עד התקנתן של תקנות בעניין החרגתן מתחולת ההגבלות כאמור.

במטרה ליצור הסדר הולם בעבור אדם או עוסק המחזיקים סכומי מזומן גבוהים באופן לגיטימי ערב כניסתו של התיקון המוצע לתוקף, ולנוכח העובדה כי הפקדת מזומנים כפופה למשטר ניהול סיכונים מצד הגופים הפיננסיים, ומשום כך עלול להיווצר קושי בהפקדתם, מוצע לקבוע הוראת מעבר שבמסגרתה תתאפשר החזקת סכום במזומן העולה על הסכום המותר בהחזקה, גם לאחר כניסת התיקון המוצע לתוקף, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

(1) הסכום האמור הוחזק על ידו עובר ליום התחילה;

(2) המחזיק דיווח למנהל רשות המסים בתוך 30 ימים מיום התחילה על סכום המזומן המוחזק מעבר לסכום המותר בהחזקה;

(3) המחזיק מדווח למנהל על הסכום המוחזק על ידו בתום כל שנה שבה החזיק בסכום העולה על הסכום המותר בהחזקה;

בתוספת השלישית המוצעת. לצד זאת, מוצע להסמיך את שר האוצר בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להפחית את הסכום החייב בדיווח ל-50,000 שקלים חדשים בחלוף שנתיים מיום תחילתו של התיקון המוצע. שר האוצר יהיה רשאי להפחית את הסכום כאמור, לאחר ששקל, בין השאר, את הנתונים הנוגעים להיקף אכיפת העבירה לפי סעיף 5ב והפעולות שנעשו לשם כך, את כמות הדיווחים לרשות המסים לפי סעיף זה ואת הסכומים המדווחים, בתקופה שחלפה מיום התחילה.

סעיף 51 מוצע כי תחילתו של התיקון המוצע לחוק לצמצום השימוש במזומן תהיה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) (בפרק זה – יום התחילה). לצד זאת מוצע לקבוע הוראות מעבר כמפורט להלן:

מוצע כי עד להתקנתן של תקנות על ידי שר האוצר לפי סעיף 5ג(3) המוצע, בדבר התנאים שצריכים להתקיים בחברת שינוע מזומנים, כדי שזו תוחרג מתחולת ההגבלות לפי סעיפים 5א ו-5ב המוצעים, קרי הגבלות על החזקת מזומן וחובת דיווח על החזקת מזומן, יראו את התוספת הרביעית המוצעת כאילו היא כוללת גם פעולה של שינוע מזומנים על ידי חברה לשינוע מזומנים. באופן זה יינתן מענה בעבור

- (1) הוא החזיק בסכום כאמור לפני יום התחילה לעניין החזקה ודיווח למנהל על הסכום המוחזק על ידו, עד 30 ימים מיום התחילה האמור;
- (2) הוא מדווח למנהל על הסכום המוחזק על ידו בתום כל שנה שבה החזיק בסכום מעבר לסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית (בסעיף זה – הדיווח השנתי);
- (3) בשנה שבה חל יום התחילה לעניין החזקה, הוא הפחית את הסכום המוחזק על ידו, ב־72,000 שקלים חדשים או בסכום המוחזק על ידו העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית, לפי הנמוך שבהם, עד למועד הדיווח השנתי;
- (4) החל מהשנה שלאחר השנה שבה חל יום התחילה לעניין החזקה, הוא מפחית בכל שנה את הסכום המוחזק על ידו, ב־72,000 שקלים חדשים או בסכום המוחזק על ידו העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית, לפי הנמוך שבהם.
- (ד) חובת הדיווח לפי סעיף 5 לחוק לצמצום השימוש במזומן בנוסחו בפרק זה, לא תחול על מי שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן (ג), כל עוד הוא מחזיק בסכום העולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת השלישית.

פרק י"א: תחילה

תחילה 52. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

ד ב ר י ה ס ב ר

סכום זה מתבסס על הוצאה שנתית ממוצעת למשק בית מעשירון ההכנסות הנמוך ביותר בלא הוצאות דיוח. מוצע להבהיר כי מי שמתמלאים לגביו כל התנאים האמורים בהוראת המעבה וכל עוד תנאים אלה ממשיכים להתקיים, יהיה פטור מחובת הדיווח על החזקת סכום מזומן בסכום העולה על 100,00 שקלים חדשים לפי סעיף 5ב המוצע.

- (4) בשנה הראשונה לתחילתו של התיקון ועד למועד הדיווח בתום אותה שנה, המחזיק הפחית את הסכום המוחזק על ידו, ב־72,000 שקלים חדשים או בסכום המוחזק על ידו העולה על 200,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם;
- (5) החל מהשנה שלאחר השנה שבה חל יום התחילה, המחזיק מפחית בכל שנה, את הסכום שהוחזק על ידו בשנה שקדמה לה, ב־72,000 שקלים חדשים או בסכום המוחזק על ידו העולה על 200,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שבהם.